

학교법인 영신학원 및 세한대학교 회계부분감사 결과

1. 감사 개요

- 감사기간 : 2019. 6. 24. ~ 6. 28. [5일간]
- 감사인원 : 4명(공인회계사 2명 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

구 분	법인회계	교비회계	계
지적건수	1	7	8

나. 세부지적 및 처분: “감사결과 처분서” 참고

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 영신학원

연번	지 적 사 항	처 분
1	A 거마비 정액 지급 ○ 「사립학교법」 제26조 제1항에 따르면 학교법인의 임원 중 정관에서 정한 상근하는 임원을 제외한 임원에 대하여는 실비의 변상만 할 수 있도록 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 한다고 되어 있는데도, - 학교법인 영신학원은 2015. 7. 29. 2015-4차 ‘○○ (2015. 3. 30. 개최) 참석 거마비 명목으로 다른 B들(각 150천원)과는 달리 A에게 1,150천원을 정액 지급하는 등 【붙임】 “○○ 참석 A 거마비 지급 현황”과 같이 2015. 7.부터 2019. 5.까지 35회에 걸쳐 A에게 매회 정액으로 1,150천원씩 합계 40,250천원을 ○○ 참석 거마비 명목으로 지급한 사실이 있음.	○ 경고(2명) ○ 시정 - A에게 정액 지급한 이사회 참석 거마비 합계 40,250천원에 대하여 정산하기 바람

【붙임】

○○ 참석 A 거마비 지급 현황

(단위 : 천 원)

연번	일시	적요	지급액
1	2015.7.29.	-	1,150
2	2015.7.29.	-	1,150
3	2015.7.29.	-	1,150
4	2015.7.29.	-	1,150
5	2015.9.9.	-	1,150
6	2015.10.28.	-	1,150
7	2015.11.27.	-	1,150
8	2015.11.27.	-	1,150
9	2016.1.11.	-	1,150
10	2016.1.15.	-	1,150
11	2016.2.17.	-	1,150
12	2016.3.10.	-	1,150
13	2016.4.5.	-	1,150
14	2016.6.9.	-	1,150
15	2016.6.28.	-	1,150
16	2016.9.21.	-	1,150
17	2016.11.24.	-	1,150
18	2017.1.13.	-	1,150
19	2017.1.26.	-	1,150
20	2017.2.21.	-	1,150
21	2017.3.16.	-	1,150
22	2017.5.18.	-	1,150
23	2017.7.12.	-	1,150
24	2017.9.12.	-	1,150
25	2018.1.5.	-	1,150
26	2018.2.23.	-	1,150

연번	일시	적요	지급액
27	2018.3.9.	-	1,150
28	2018.5.11.	-	1,150
29	2018.7.20.	-	1,150
30	2018.9.10.	-	1,150
31	2019.1.2.	-	1,150
32	2019.2.27.	-	1,150
33	2019.3.6.	-	1,150
34	2019.4.11.	-	1,150
35	2019.5.2.	-	1,150
		합 계	40,250

감사결과 처분서

기관명 : 세한대학교

연번	지 적 사 항	처 분
2	산학협력단 기술이전 명목 비용 허위 회계처리 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 되어 있으며, 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」 제1조 및 제6조에 따르면 교육관련기관은 그 보유·관리하는 정보를 국민의 알권리를 보장하고 학술 및 정책연구를 진흥함과 아울러 학교교육에 대한 참여와 교육행정의 효율성 및 투명성을 높이기 위하여 연구성과 등 학교 및 법인에 관한 사항을 공시하여야 한다고 되어 있는데도, - 세한대학교 산학협력단은 2016. 12. 13. ‘다도해요트 대회 비디오 촬영 편집 및 홍보물(CD) 제작비용’이 실제 5,500천원임에도 업체(□□)로 하여금 24,000천원을 청구하도록하고, 전액 지급 후 차액 18,500천원을 돌려받는 등 【붙임 1】 “산학협력단 기술이전 수입금 허위 회계처리 현황”과 같이 2016. 12.부터 2018. 12.까지 매출을 부풀리고 차액을 위 □□ 등 2개 업체로부터 돌려받는 방법으로 마련한 합계 38,500천원을 기술이전 수입금으로 회계 처리한 사실이 있고, - 나아가, 위 18,500천원을 ‘기술이전 수입금’으로 회계처리하는 근거를 마련하려고 2016. 9. 8. 및 2016. 10. 20. ‘세한대학교-□□ 간 기술이전계약서(기술명 : ‘ㄱ’ 등 9건)’를 허위로 작성하는 등 【붙임 2】 “기술이전계약서 허	○ 중징계(1명) ○ 통보(문책) - C를 정관 등 자체 규정에 따라 문책(중징계)하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분
	위 작성 현황”과 같이 2016. 9.부터 2018. 12.까지 3개 회계연도에 걸쳐 허위 기술이전 실적을 만들기 위해 위 2개 업체와 사전 협의하에 기술이전 관련 계약서 합계 31건을 허위로 작성하고, 이를 대학알리미 홈페이지(www.academyinfo. go.kr)에 등록하여 공시한 사실이 있음.	

【붙임1】

산학협력단 기술이전 수입금 허위 회계처리 현황

(단위 : 천원)

연번	회계연도	날짜	계정명	적요	거래처명	지출 처리액	정상 지출액	차액 (허위 기술이전 수입금)
1	2016	2016/12/13	기관공통 지원경비	<선급금정산:2016다도해 요트>비디오촬영및편집비	□□	24,000	5,500	0
2	2016	2016/12/14	지식재산권 실시수익	2016기술이전료입금 (□□)	□□	0		18,500
3	2017	2017/12/26	기계기구	<산학협력단>해상(수상) 행사 위치추적장비 및 시스템도입비지급	□□	4,500	4,000	0
4	2017	2017/12/26	집기비품	<산학협력단>해상(수상) 행사 위치추적장비 및 시스템 도입비 지급	□□	9,500	0	0
5	2017	2017/12/26	지식재산권 실시수익	2017기술이전료입금 (□□)	□□	0		10,000
6	2018	2018/12/18	기관공통 지원경비	<산학협력단>외부기관 방문용 홍보용품 구입비	-	14,500	4,500	0
7	2018	2018/12/20	지식재산권 실시수익	2018기술이전료입금 (-)	-	0		10,000
	합					52,500	14,000	38,500

【붙임 2】

기술이전계약서 허위 작성 현황

(단위 : 천원)

2016회계연도 (정보공시 실적 : 9건, 18,500천원)

연번	기술명	거래처명	계약일	금액	비고
1	ㄱ	□□	2016-09-08	3,000	
2	-	□□	2016-09-08	1,000	
3	-	□□	2016-09-08	1,500	
4	-	□□	2016-09-08	2,000	
5	-	□□	2016-09-08	1,500	
6	-	□□	2016-10-20	2,500	
7	-	□□	2016-10-20	3,000	
8	-	□□	2016-10-20	2,500	
9	-	□□	2016-10-20	1,500	
	합계			18,500	

2017회계연도 (정보공시 실적 : 11건, 10,000천원)

연번	기술명	거래처명	계약일	금액	비고
1	-	□□	2017-12-26	4,000	
2	-	□□	2017-12-26	1,000	
3	-	□□	2017-12-26	1,000	
4	-	□□	2017-12-26	500	
5	-	□□	2017-12-26	500	
6	-	□□	2017-12-26	500	
7	-	□□	2017-12-26	500	
8	-	□□	2017-12-26	500	
9	-	□□	2017-12-26	1,000	
10	-	□□	2017-12-26	500	
11	-	□□	2017-12-26	1,000	
	합계			11,000	

2018회계연도 (정보공시 실적 : 11건, 10,000천원)

연번	기술명	거래처명	계약일	금액	비고
1	-	-	2018-12-18	1,000	
2	-	-	2018-12-18	1,000	
3	-	-	2018-12-18	1,000	
4	-	-	2018-12-18	1,000	
5	-	-	2018-12-18	1,000	
6	-	-	2018-12-18	1,000	
7	-	-	2018-12-18	1,000	
8	-	-	2018-12-18	1,000	
9	-	-	2018-12-18	1,000	
10	-	-	2018-12-18	1,000	
11	-	-	2018-12-18	1,000	
	합계			11,000	

감사결과 처분서

기관명 : 세한대학교

연번	지 적 사 항	처 분
3	업무용차량 과태료 교비회계 집행 ○ 「사립학교법 시행령」 제13조 제2항에 따르면 교비회계의 세출은 학교운영에 필요한 인건비 및 물건비, 학교교육에 직접 필요한 시설·설비를 위한 경비, 교원의 연구비, 학생의 장학금, 교육지도비 및 보건체육비, 차입금의 상환원리금, 기타 학교교육에 직접 필요한 경비로 한다고 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제21조 제2항에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적 외에 사용하지 못하도록 되어 있는데도, - 세한대학교는 2016. 3. 1. D가 업무용 차량 운행 중 속도위반으로 부과 받은 과태료 32천원을 교비회계에서 집행하는 등 【붙임】 “교통법규 위반 과태료 교비회계 납부 현황”과 같이 2016. 3. 1.부터 2018. 9. 4.까지 위 D 등 직원 5명이 업무용 차량 운행 중 교통법규 위반으로 부과 받은 과태료 총 31건 합계 1,243천원을 교비회계에서 집행한 사실이 있음	○ 경고(12명) ○ 시정(회수) - 교비회계에서 납부한 교통법규 위반 과태료 합계 1,243천원을 위반자들로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람

【붙임】

교통법규 위반 과태료 교비회계 납부 현황

(단위 : 천원)

연 번	위반 일자	납부일자	차량 번호(차종)	운전자		위반내용	납부액
				소속	성명		
1	2016. 3. 1	2016. 3.25	-	-	D	속도위반	32
2	2010. 8.25	2016. 4.28	-	-	D	신호 또는 지시위반	141
3	2016. 3.16.	2016. 3.31	-	-	D	주정차 위반	32
4	2016. 4.15	2016. 5.12	-	-	D	도로교통법 제32조	32
5	2016. 6.22	2016. 6.28	-	-	D	속도위반	32
6	2016. 6.22	2016. 7.22	-	-	D	속도위반	32
7	2016. 7. 4	2016. 7.28	-	-	D	주차위반과태료	32
8	2016. 8. 2	2016. 8.31	-	-	D	신호 또는 지시위반	70
9	-	2016.10.17	-	-	-	주정차위반	40
10	2016.10.23	2016.11.03	-	-	D	속도위반	32
11	2016.10.20	2016.11.15	-	-	D	주차금지	32
12	2017. 2.10	2017. 3.09	-	-	D	황색점선	32
13	2017. 2.15	2017. 3.23	-	-	D	주정차금지	32
14	2017. 2.20	2017. 3.23	-	-	D	속도위반	32
15	2017. 3.17	2017. 4.19	-	-	D	주정차위반	50
16	2017. 4.09	2017. 5.15	-	-	D	속도위반	32
17	2017. 6.25	2017. 7.17	-	-	D	속도위반	32
18	2017. 6.29	2017. 7.17	-	-	D	속도위반	32

연 번	위반 일자	납부일자	차량 번호(차종)	운전자		위반내용	납부액
				소속	성명		
19	2017. 6.28	2017. 7.17	-	-	D	속도위반	32
20	2017. 8. 5	2017. 8.31	-	-	D	주정차금지구역	32
21	2017. 7. 3	2017. 7.31	-	-	D	주정차금지(황색실선)	32
22	2017. 6. 5	2017. 6.23	-	-	D	속도위반	32
23	2017. 8.13	2017. 9. 6	-	-	D	주정차금지	32
24	2017.10.30	2017.11.15	-	-	-	속도위반	32
25	2017.11.10	2017.11.20	-	-	-	속도위반	32
26	2018. 3. 5	2018. 4.24	-	-	-	속도위반	40
27	2018. 4.10	2018. 4.24	-	-	-	속도위반	32
28	2018. 5. 2	2018. 5. 2	-	-	-	자동차점검 지연과태료	16
29	2018. 4.17	2018. 5.11	-	-	-	속도위반	70
30	2018. 7.11	2018. 8.17	-	-	-	속도위반	32
31	2018. 9. 4	2018. 9.28	-	-	-	속도위반	80
합 계 : 5명, 1,243천 원							

감사결과 처분서

기관명 : 세한대학교

연번	지 적 사 항	처 분
4	직무발명 未신고 ○ 「발명진흥법」 제10조 제1항 및 제12조에 따르면 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다고 되어있고, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다고 되어 있는데도, - 세한대학교 E는 직무발명()을 완성하고도 산학협력단에 신고하지 아니하고 출원한 사실이 있음	○ 경고(1명) ○ 통보 - 개인명의로 출원·등록된 지식재산권을 관련 법령 및 규정에 따라 자체심의 등을 거쳐 산학협력단 명의로의 변경여부를 결정하기 바람

감사결과 처분서

기관명 : 세한대학교

연번	지 적 사 항	처 분
5	출장여비 未정산 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에는 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하도록 되어 있는데도, - 세한대학교 F는 “ㄷ 출장(2017. 2. 3. ~ 2. 27.)”을 신청하여 25일에 대한 여비를 현금으로 지급받고 실제 출장기간(2017. 2. 9. ~ 2017. 2. 19.)이 11일로 단축되었음에도 14일(439천원)분 여비정산을 하지 않는 등 【붙임】 “출장여비 未정산 현황”과 같이 2016. 7.부터 2018. 8.까지 위 E 등 교수 7명은 실제 출장기간이 단축되었음에도 총 12건 합계 1,325천원을 정산하지 않은 사실이 있음	○ 경고(3명) ○ 주의(4명) ○ 시정(회수) - 未정산 출장여비 1,325천원을 관련자들로부터 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람

연번	지 적 사 항	처 분

【붙임】

출장여비 未정산 현황

연 번	출장자			출장목적 (출장지)	출장 신청			여비 정산 필요일	실제 출장			여비 실제 지급액 (천원)	과다 지급액 (천원)
	소속	직급	성명		시작 일	종료 일	일수		시작 일	종료 일	일수		
1	-	-	E	ㄷ	2017-02-03	2017-02-27	25	14	2017-02-09	2017-02-19	11	1,190	439
				-	2017-08-09	2017-08-23	15	3	2017-08-10	2017-08-15	6	1,355	86
									2017-08-17	2017-08-22	6		
				ㄷ	2018-01-25	2018-02-07	14	1	2018-01-26	2018-02-07	13	714	27
				-	2018-08-02	2018-08-15	14	1	2018-08-02	2018-08-14	13	862	29
합 계 : 4건, 581천원													581
2	-	-	-	-	2016-08-01	2016-08-13	13	3	2016-08-02	2016-08-11	10	851	88
				ㄷ	2017-01-14	2017-01-24	11	2	2017-01-14	2017-01-22	9	721	62
				-	2017-07-31	2017-08-09	9	2	2017-07-31	2017-08-07	7	755	57
합 계 : 3건, 207천원													207
3	-	-	-	ㄷ	2018-01-04	2018-01-27	24	11	2018-01-04	2018-01-16	13	991	304
4	-	-	-	-	2016-07-24	2016-08-09	17	2	2016-07-25	2016-08-08	15	888	59
5	-	-	-	-	2016-07-24	2016-08-09	17	1	2016-07-24	2016-08-08	16	606	29
6	-	-	-	-	2017-07-31	2017-08-09	10	2	2017-07-31	2017-08-07	8	755	57
7	-	-	-	-	2016-08-01	2016-08-13	13	3	2016-08-02	2016-08-11	10	798	88
총 12건, 합계 1,325천원													

감사결과 처분서

기관명 : 세한대학교

연번	지 적 사 항	처 분
6	입시홍보비 사적 사용 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제21조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못한다고 되어 있으며, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에는 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하도록 되어 있는데도, - 세한대학교 G는 2017.8.18.부터 2017.8.20.까지 공무외국 외여행을 하면서 입시홍보비 법인카드로 인천공항 면세점에서 사적으로 물품을 구입하는 등 【붙임】 “입시홍보비 사적 사용내역”과 같이 2016. 8.부터 2017. 8.까지 입시홍보와 무관하게 입시홍보비 법인카드로 총 16건 합계 402,200원을 결제한 사실이 있음.	○경고(1명) ○시정(회수) - 부적정하게 집행한 입시홍보비 합계 402,200원을 G로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람

【붙임】

입시홍보비 사적 사용 내역

연번	홍보비					비고
	사용일	장소	목적	결제시간	금액(원)	
1	2016-08-02	목포터미널	교통비	2:26	46,300	- 출장 (2016. 8. 2. ~ 8. 11.)
2	2016-08-11	인천공항	교통비	확인불가	14,100	
					35,900	
3	2017-07-31	인천공항	식사	4:51	7,500	- 출장 (2017. 7. 31. ~ 8. 7., 8. 9. ~ 8. 12.)
4	2017-07-31	인천공항	음료	8:12	11,600	
5	2017-08-07	인천공항	교통비	18:21	35,900	
6	2017-08-07	인천공항	식사	18:27	16,400	
7	2017-08-09	목포터미널	교통비	0:04	46,300	
8	2017-08-09	인천공항	식사	7:23	7,100	
9	2017-08-12	인천공항	음료	15:16	4,100	
10	2017-08-12	인천공항	제과	15:17	21,000	
11	2017-08-12	인천공항	교통비	15:11	19,300	
12	2017-08-12	공주터미널	음료	17:46	7,200	
13	2017-06-20	-	식사	0:48	8,600	- 출장 (2017. 6. 17. ~ 6. 20.)
14	2017-08-18	인천공항 면세점	물품 구입	확인불가	38,700	공무 외 국외여행
15	2017-08-18	목포터미널	교통비	2:30	46,300	
16	2017-08-20	인천공항	교통비	16:20	35,900	
총 16건 합계 402,200원						

감사결과 처분서

기관명 : 세한대학교

연번	지 적 사 항	처 분
7	법인부담 비용 교비회계 부적정 집행 ◦ 「사립학교법」 제29조 및 제53조의2에 따르면 학교법인의 회계는 그가 설치·경영하는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분하고, 교비회계는 다른 회계로 전출할 수 없도록 되어 있으며, 교원의 임면은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 당해 학교 법인이 임면하도록 되어 있고, 「학교법인 영신학원 정관」 제50조 및 「세한대학교 교원인사규정」 제21조에는 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 총장의 제청으로 이사장이 임면한다고 되어 있으며, 「학교법인 영신학원 및 세한대학교 종합감사(2014. 9. 15. ~ 9. 26.)」에서 법인관련 소송 비용(36,850천원)을 교비회계에서 집행한 사실로 지적받은 사실이 있는데도, - 세한대학교는 2016. 4. 28. 학교법인 영신학원이 전임교원 재임용 관련 '직권면직처분 무효 확인 판결 확정'에 따른 재임용 절차 이행 가처분'을 未이행함에 따라 발생한 간접강제금 63,000천원을 교비회계에서 집행하는 등 【붙임】 “법인부담 비용 교비회계 부적정 집행 현황”과 같이 2016. 4.부터 2016. 6.까지 법인회계에서 집행해야 할 법인부담 비용 총3건, 합계 103,627천원을 교비회계에서 집행한 사실이 있음. ※ 감사 후 법인회계에서 교비회계로 전출	◦경징계(1명)

【붙임】

법인부담 비용 교비회계 부적정 집행 현황

(단위 : 천원)

연번	지급일	지출내용	거래처	지급액	계정과목
1	2016. 4.28.	-	-	63,000	기타운영비
2	2016. 4.28.	-	-	10,127	기타운영비
3	2016. 6. 8.	-	-	30,500	기타운영비
		합 계		103,627	

감사결과 처분서

기관명 : 세한대학교

연번	지 적 사 항	처 분
8	민자유치사업(BTO) 관할청 未허가 ◦ 「사립학교법」 제28조에 따르면 학교법인이 그 기본재산(토지·건물·부속물·채권·채권·채권 또는 용도변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때에는 관할청의 허가를 받아야 하고, 「사학기관 재무회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니 되며, 「민자유치 교육시설(재산) 관리 지침(2005. 3. 교육인적자원부)」에 따르면 민자유치 교육 시설은 법인 이사회의 의결을 거쳐 교육부 허가를 받아 시행하여야 하는데도, - 세한대학교는 2016. 7. 교육부의 허가 없이 △△(대표 H)과 “당진캠퍼스 기숙사 민자유치사업(BTO) 시행 및 운영사 선정 계약”을 체결하고 같은 달 7일부터 공사를 진행한 사실이 있음 ※ 공사 진행중인 2016.9.1. 교육부에 “당진캠퍼스 기숙사 민 자유치사업(BTO)” 허가를 신청하였으나 신청이 반려되자 세한대학교에서 기존 사업시행자로부터 기숙사 공사시행을 양도·양수 받아 직접 시공	◦ 경고(3)